

1501413-13.2022.8.26.0548

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE GUILHERME DI RIENZO MARREY

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2114464 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2

Réu:

MARCOS NOVAIS LIMA COLEN

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia)

Data da Audiência:

24/10/2022

Controle nº 2022/000489

Aos 24 de outubro de 2022, no Fórum da Comarca de Campinas, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

6ª Vara Criminal

Rua: Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Jardim Santana, Campinas - SP - cep 13088-653

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1501413-13.2022.8.26.0548

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2114464 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2

Réu:

MARCOS NOVAIS LIMA COLEN

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia)

Data da Audiência:

24/10/2022

Controle nº 2022/000489

Aos 24 de outubro de 2022, no Fórum da Comarca de Campinas, sito na Av. Francisco Xavier Arruda Camargo, 300, Jd. Santana, na cidade de Campinas, 2º andar, sala 224, na sala de audiências públicas do MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal, Dr. JOSE GUILHERME DI RIENZO MARREY, aí presente comigo Escrevente ao final assinado. Presente o(a) Dr(a). Cynthia Bruetto Rodrigues de Moraes, DD. Promotor(a) de Justiça. Pelas 13:30h horas foi aberta a audiência nos autos do processo crime que a Justiça Pública move contra MARCOS NOVAIS LIMA COLEN por infração ao Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia). Certifico e dou fé que diante da Pandemia do COVID-19 e da impossibilidade de acesso de pessoas ao prédio do Fórum este ato está ocorrendo de modo virtual, conforme o Provimento CSM nº 2556/20, Comunicados SPPr nº 112/20, CG nº 317/20 e CG 284/20 e Resolução 329 de 30 de Julho de 2020. Certifico estarem presentes o réu e presente o seu Defensor OAB 373573/SP - Luiz Fabiano

Pereira. Iniciados os trabalhos, em apartado, através de gravação do Software Microsoft Teams, posteriormente importada para o Sistema SAJ, que acompanha o termo de audiência, com completo acesso às partes, às quais fica facultada também a obtenção de cópia dos respectivos arquivos, em conformidade com o que dispõe o artigo 405, § 1º, do CPP. Certifico que nesta audiência estavam presentes e foram ouvidas as testemunhas Policial Militar Antonio Marques Luiz Júnior, Policial Militar Daniel Aparecido Alaminos e o réu interrogado. Certifico e dou fé que as testemunhas realizaram seus depoimentos separadamente, nos termos do item 8. do Comunicado CG nº 284/2020. Certifico, ainda, que as testemunhas apresentaram os seus documentos pessoais, com foto, conforme manual de audiências virtuais da SGP 6 e Art 12, II, da Resolução nº 329, de 30 de Julho de 2020. Pelo MM. Juiz foi dito que dava por encerrada a instrução criminal, determinando que se passassem aos debates, uma vez que não há mais provas a serem produzidas. Certifico que foram colhidos debates orais, importados a estes autos. A seguir, pelo MM. Juiz foi dito:

"Marcos Novais Lima Colen, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33 da Lei 11343/06, em razão dos fatos descritos na denúncia, à qual me reporto.

Em audiência realizada nesta data foram ouvidos dois policiais militares, assim como o réu foi interrogado.

Feito regularmente processado.

Decido.

Materialidade comprovada pelo laudo de fls. 62/64.

O réu confessou o tráfico, dizendo que receberia 800 reais para o transporte da droga. Estava precisando de dinheiro. Pegou o carro já com as drogas.

A confissão do réu foi, por outro lado, confirmada pelos depoimentos dos policiais militares.

Portanto, regularmente provadas autoria e materialidade, fixo a pena-base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Embora presente a atenuante da confissão, a pena já se acha no mínimo legal.

Presente a causa de diminuição do § 4º do artigo 33, mas tendo em vista que foram apreendidos mais de 8 quilos de cocaína, reduzo a pena em metade para, portanto, 2 anos e 6 meses de reclusão e 250 dias-multa.

Decreto, ainda, a perda do veículo utilizado para a prática do delito.

Fixo o regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade. O réu é primário e de bons antecedentes, não sendo necessário regime mais grave. Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por entender que tal medida é insuficiente para a dupla finalidade da pena.

Isso posto, julgo procedente o pedido para condenar o réu pela prática do delito previsto no artigo 33 da Lei 11343/06 à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 250 dias-multa de valor unitário mínimo.

Incabível prisão preventiva neste momento.

Custas de 100 Ufesp. ."

Certifico e dou fé que tornei pública a r. Sentença. Certifico e dou fé que, nos termos do Provimento CG nº 21/14 ("Art 1.194. Todos os atos processuais do processo eletrônico serão assinados eletronicamente, por meio de certificação digital") foi este termo assinado digitalmente e, por conta da realização do ato através de videoconferência, tornou-se impossível a assinatura física do presente. Lido e achado, conforme vai devidamente assinado. Eu, _____ (CCB), Escrevente Técnico Judiciário, digitei.